

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                              |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1985/2536 | นายสกันธีร์ สกนธ์รวีนาท      | โจทก์         |
|                           | นางเปี่ยม อินทร์สว่าง กับพวก | จำเลย         |
|                           | นายสุธี ทูลเสนีย์ ทนายโจทก์  | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2536 เป็นต้นมา จำเลยที่ 1 ได้กระทำการให้เป็นที่ยเสียหายแก่ทรัพย์สินในที่ดินพิพาท และมีแนวโน้มว่ากระทำต่อไปอีก จึงขอศาลได้โปรดไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองพร้อมบริวาร รื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 380 หมู่ที่ 7(8) ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอสามชูก (หนองหญ้าไซ) จังหวัดสุพรรณบุรี ของโจทก์และห้ามมิให้เกี่ยวข้องอีกต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ(อันดับ 85,84)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

ศาลมีคำสั่งยกคำร้องทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาของจำเลยทั้งสองแล้วจึงไม่  
จำเป็นต้องไต่สวนฉุกเฉิน

---

ศาลมีคำสั่งยกคำร้องทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาของจำเลยทั้งสองแล้วจึงไม่  
จำเป็นต้องไต่สวนฉุกเฉิน

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |